

PROCESSOS HISTÓRICOS MEMORIAL TJDF T

PROCESSO

23278/80

TIPO

Queixa-crime (Ação Penal Privada)

VARA

1ª Vara Criminal de Brasília

JUÍZES

Romeu Barbosa Jobim, Carlos Augusto
Machado Faria, Eduardo Alberto de Moraes Oliveira

PARTES

João Carlos Nobre da Veiga (Querelante)
Darcy Ribeiro (Querelado)

CASO DARCY RIBEIRO

O CASO

Em 1980, durante o governo militar de João Figueiredo, um grupo de antropólogos e indigenistas da FUNAI rebelou-se contra a política oficial de “integração” dos índios à sociedade, entregando ao então ministro do Interior, Mário Andreazza, uma carta de protesto pedindo a substituição dos coronéis do Exército e da Aeronáutica que comandavam o órgão. Em represália o governo determinou que os rebeldes fossem demitidos, tendo o coronel João Carlos Nobre da Veiga, então à frente da Fundação, efetuado as demissões. No dia 6 de setembro de 1980 o Jornal de Brasília publicou a seguinte notícia: **Darcy acusa a FUNAI de irresponsabilidade.** Recife_

“A Funai já chegou a demitir, certa vez, 38 antropólogos, e os substituiu por sargentos. É a mesma coisa que despedir os médicos de um hospital e contratar cabos para cuidarem dos pacientes. É necessária a transformação

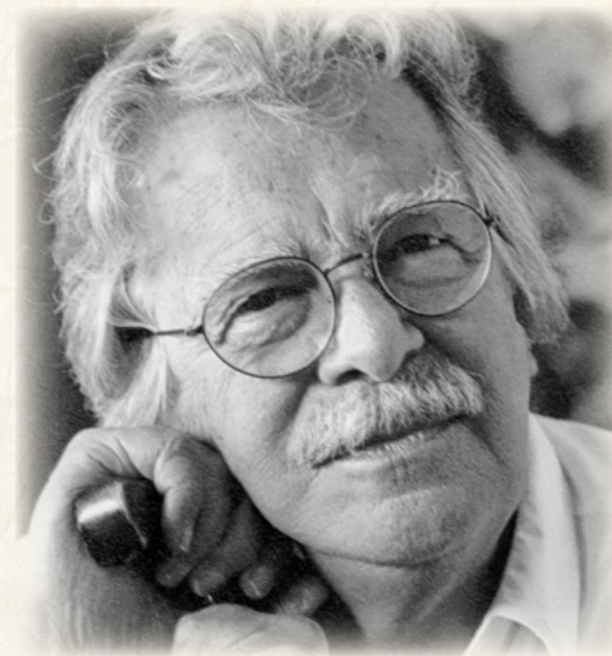


Foto: Darcy Ribeiro – imagem da internet (reprodução) – 1995.

radical daquele órgão, porque, se não for mudada, inclusive a sua diretoria, a tendência dos conflitos entre índios, fazendeiros e grileiros é aumentar ainda mais”.

A afirmação foi feita ontem aqui pelo ex-ministro Darcy Ribeiro, em entrevista, na qual acrescentou que a irresponsabilidade da FUNAI “deixa o país inteiro diante de uma situação vexatória e o coloca mal diante da opinião pública internacional. Aquele órgão, que deveria cuidar bem dos índios, está

PROCESSOS HISTÓRICOS MEMORIAL TJDF T

IMPORTÂNCIA HISTÓRICA

Diante da política de “integração” dos índios à sociedade, bem como da demissão de um grande número de antropólogos e indigenistas da FUNAI, ocorrida no segundo semestre de 1980, o antropólogo e ex-ministro de Estado Darcy Ribeiro concedeu entrevista ao Jornal de Brasília em 6 de setembro de 1980 na qual acusava a FUNAI¹ de irresponsabilidade por descuidos na defesa das terras indígenas contra invasões de fazendeiros e grileiros. Em razão das acusações, o então presidente da FUNAI, coronel João Carlos Nobre da Veiga, ajuizou queixa-crime em desfavor de Darcy Ribeiro.

¹ Fundação Nacional do Índio - criada pela Lei 5.371, de 5/12/1967, com a missão de coordenar e executar as políticas indigenistas do Governo Federal.

completamente deteriorado, pois é dirigido por coronéis tão pouco eficientes que até estão aposentados”.

Segundo o antropólogo, “se a Funai seguisse as atitudes do SPI¹ dos tempos do marechal Rondon, nada disso haveria. Mas seus funcionários passaram a ser corrompidos por fazendeiros e não há mais terra de índio defendida, mas dos fazendeiros e grileiros. Creio que, no momento, a única coisa que defende realmente os índios brasileiros é a opinião pública nacional e internacional. Eles são apenas 200 mil e, se os acusam de improdutivos, também não se tem o direito de dizer que deixá-los em suas terras afetaria a nossa produção. No entanto, não deixá-los – como vem ocorrendo – afeta a nossa honra”.

Indagado a respeito do que ele acha das intenções do ministro do Interior, Mário Andreazza, quanto ao problema do índio, ele respondeu: “a questão indígena é tão pequena em relação ao volume de recursos que ele mexe, que suponho que o Andreazza não entre nesse jogo, porque seria uma forma de apodrecer. Acho que o Brasil precisa salvar

seus índios e esta pagando um preço muito alto, pelo fato de o governo ter colocado corruptos na Funai”.

João Carlos Nobre da Veiga, presidente da FUNAI na época, considerou que as palavras de Darcy Ribeiro, publicadas em jornal de grande circulação, teriam propósito difamatório, calunioso e injurioso contra si e os demais dirigentes da FUNAI. Nesse contexto, apresentou queixa-crime em desfavor de Darcy Ribeiro pela prática dos crimes tipificados nos artigos 21 e 22 da Lei 5.250/67 (antiga Lei de Imprensa).

NO TJDF T

O Ministério Público manifestou-se pela rejeição da queixa-crime, nos termos do artigo 44, §1º da Lei 5.250/67, por falta de justa causa para ação penal. O juiz determinou a citação do querelado para apresentação de defesa prévia, por meio de carta precatória. Após o retorno da carta precatória informando que Darcy Ribeiro não pôde ser citado em razão de estar em viagem, a parte autora foi ouvida, tendo manifestado desinteresse na continuidade do processo.

¹ Serviço de Proteção aos Índios

PROCESSOS HISTÓRICOS MEMORIAL TJDF T



Foto: Darcy Ribeiro com índios Kadiwéu, Mato Grosso do Sul, 1947. (Crédito: Berta Ribeiro)

Decorridos três anos do início do processo, em 8 de outubro de 1983, o MM. Juiz de Direito, Titular da 1ª Vara Criminal de Brasília, **Romeu Barbosa Jobim**, proferiu sentença de arquivamento dos autos.

AS PARTES

Darcy Ribeiro nascido em 26 de outubro de 1922, na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, foi um antropólogo, escritor e político brasileiro, dedicado aos índios e à educação. Foi Ministro-Chefe da Casa Civil e Ministro da Educação no Governo João Goulart, Vice-Governador do Rio de Janeiro, na gestão de Leonel Brizola e Senador da República. Responsável e idealizador de algumas universidades no Brasil e no mundo, concebeu modelos acadêmicos inovadores, como a Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF e a Universidade de Brasília – UnB, cujos principais *campi* carregam seu nome. Autor de mais de 30 livros sobre diversos temas, principalmente sobre cultura indígena e educação, além de romances e ensaios, foi eleito, em 1992, para a cadeira 11 da Academia Brasileira de Letras. Faleceu em

17 de fevereiro de 1997 em Brasília.

Coronel **João Carlos Nobre da Veiga** ocupou a presidência da FUNAI de 1979 a 1981. Durante esse período substituiu diversos sertanistas² por militares advindos das forças de segurança, como parte de uma política pública que visava obter controle de áreas na região amazônica. Após diversas acusações de corrupção e venda ilegal de madeiras da floresta, Nobre da Veiga foi exonerado da Presidência da FUNAI, sendo substituído pelo Coronel Paulo Moreira Leal³.

2 Sertanista é como são conhecidos os homens que desbravam as terras virgens a fim de conhecer e demarcar onde vivem as comunidades indígenas. Os mais conhecidos sertanistas brasileiros foram os irmãos Villas-Bôas, líderes da expedição Roncador-Xingu, comandada pelo Marechal Rondon, que durou 13 anos e demarcou a mais importante reserva indígena brasileira, o Parque Nacional do Xingu.

3 DINIZ, Eugênio. *Um diálogo de surdos: o projeto calha norte*. Lua Nova revista de cultura e política. 1994; 34(1): 87-116.